

한국가스공사 상임감사위원

징계·경고·주의요구 및 통보

일련번호 제21-공급종합-09호

제 목 보안관제시스템 계약관리 부적정

소관부서 ♣♣지역본부

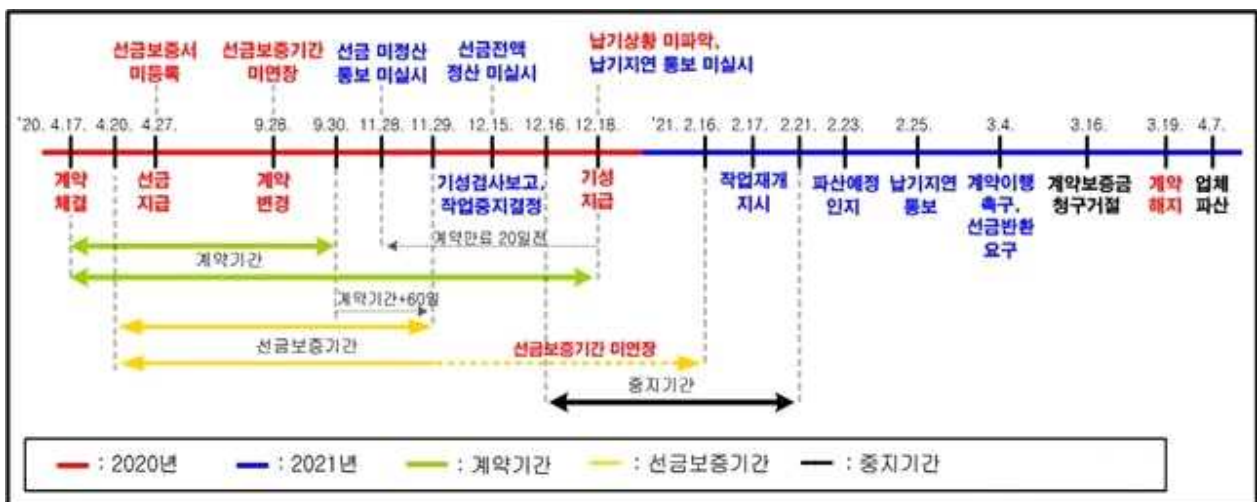
조치부서 ♠♠♠♠처, ♣♣♣♣처

내 용

1. 사건 개요

♣♣지역본부 ☎☎부와 ○○○○부는 ‘♣♣지역본부 관할 무인관리소 보안관제시스템 구매’(이하 “보안관제시스템”이라 한다) 관련 업무를 【그림 1】과 같이 처리하면서 계약상대자에게 선금 780,604,000원(부가세 포함)을 지급하였으나, 계약상대자 파산으로 선금 87,474,328원(부가세 포함)이 회수되지 못한 사건이 발생했으며 구체적인 사건 경위는 다음과 같다.

【그림 1】 보안관제시스템 업무처리 현황



※ ☎☎부, ○○○○부 확인서, 문답서 재구성

가. 계약체결 및 선금지급

☞지역본부는 2020. 4. 17. 【표 1】 과 같이 보안관제시스템 계약을 체결하고, 계약상대자가 2020. 4. 20. 선금 지급을 요청하자(선금금보증서¹⁾ 포함) ●●●●부는 계약특례²⁾의 선금지급율 상향(70% → 80%)을 근거로 2020. 4. 21. 계약금액의 79.31%인 780,604,000원을 선금으로 지급하기로 하였고 ☞부는 2020. 4. 27. 선금을 지급하였다.

【표 1】 보안시스템 계약현황

(단위: 천 원, 부가세 포함)

계약번호	계약명	계약상대자	계약금액	계약일	계약기간	비고
2020DD\$\$\$\$-00	☞지역본부 관할 무인관리소 보안관제시스템 구매	(주)LLLLLLL	984,280	'20.04.17.	'20.04.17.~ '20.09.30.	
2020DD\$\$\$\$-01				'20.09.28.	'20.04.17.~ '20.12.18.	계약기간 79일 연장

※ 계약체결 자료 재구성

나. 계약기간 연장

계약상대자가 2020. 9. 16. 코로나19 확산 때문에 납품기한 연장을 요청하여 ●●●●부는 같은 날 계약기간 연장을 결정하였고, ☞부는 2020. 9. 28. 【표 1】 과 같이 변경계약을 체결(계약이행보증증권³⁾ 연장)하였다.

다. 기성검사 및 대가지급

2020. 12. 14. 계약상대자의 기성지급 요청으로 ○○○○부는 【표 2】 와 같이 기성검사(2020. 12. 14.) 및 검수보고(2020. 12. 15.)를 실시하였고, ☞부는 2020.

1) 보증기관 ☞보증보험, 보증금액 795,358,920원, 보증기간 2020. 4. 20.~2020. 11. 29.

2) 재정조기집행을 위한 한시적 계약특례: 2020. 6. 30.까지 신청된 선금지급분에 대하여 지급율 상한을 변경(70%→80%) 적용(☞☞☞☞☞☞부-913, 2020. 3. 4)

3) 보증기관 정보통신공제조합, 보증금액 98,428,000원, 보증기간 2020. 4. 17.~2020. 12. 18.

12. 18. 계약상대자에게 기성대가를 지급하였다.

【표 2】 선금 및 기성지급현황

(단위: 원, 부가세 포함)

계약금액 [A]	선금액 [B]	기성부분의 대가상당액 [C]	선금정산액 [D]	기성지급액 [E]=C-D	선금잔액 [F]=B-D	총지급액 [G]=B+E	손실금액 [H]=G-C
984,280,000	780,604,000	866,412,090	693,129,672	173,282,418	87,474,328	953,886,418	87,474,328

※ ☎☎부, ○○○○부 확인서 제출자료 재구성

라. 작업중지 실시

○○○○부는 코로나19 2.5단계 상황⁴⁾에 따른 재택근무로 작업감독이 어려워 2020. 12. 15. 작업중지(2020. 12. 16.부터 별도 통보일까지)를 결정하고 같은 날 계약상대자에게 통보하였다.

마. 작업재계 지시, 계약이행 촉구 등

○○○○부는 코로나19 대응단계 2단계 하향으로 2021. 2. 22.부터 작업을 재개하기로 하는 내용의 공사지시서를 계약상대자에게 2021. 2. 17. 송부하였고, 계약상대자와 유선통화 중 기업 파산절차가 진행 중임을 2021. 2. 23. 인지하고, 2021. 3. 4. 계약이행 촉구 및 선금 반환을 요청하였으나 계약이행 및 선금 반환은 되지 않았다.

바. 채권확보, 계약이행보증금 청구거절 등

☎☎부는 ○○○○부의 법률자문 결과를 바탕으로 채권확보를 위해 2021. 3.

4) 2020. 12. 8. 사내 전자게시판 '수도권2.5단계 상황에 따른 코로나-19 제12차 비상대책위원회 회의결과 알림', 2020. 12. 13. 사내 전자게시판 '코로나-19 확산대응을 위한 비상 복무지침 공지', 2020. 12. 14. ♡♡지역본부-9510 '코로나19 특별 방역 대책 세부 시행계획 변경'

5. 계약상대자 파산신청에 따른 채권액(87,475,000원, 부가세 포함)을 파산신청대리인 (법률사무소 평온)에 제출하였다.

또한 **☎☎**부는 2021. 3. 10. 계약이행보증금 청구를 하였으나 계약상대자의 계약불이행은 계약이행 보증기간(2020. 4. 17.~2020. 12. 18.) 이후에 발생되었다는 사유로 정보통신공제조합으로부터 2021. 3. 16. 거절당했으며, 선금보증 청구는 선금보증 보험기간(2020. 4. 2.~ 2020. 11. 29.)을 경과하였기 때문에 하지 않았다.

사. 계약해지 등

☎☎부는 법률자문 결과를 바탕으로 2021. 3. 19. 계약해지, 가압류·소송 등 법률대응을 할 것을 결정하고 같은 날 계약을 해지하였고, 2021. 4. 7. 광주지방법원 제1파산부의 파산선고 사실을 2021. 4. 9. 통보받고, 2021. 4. 15. 같은 법원에 파산채권신고서를 제출하였다.

2. 선금보증서 등록 및 연장 미 실시 [**☎☎**부]

가. 관계규정 및 판단기준

우리공사는 선금과 관련하여 전자조달시스템 내 선금관리시스템⁵⁾을 별도 구축하여 선금을 관리하고 있으며 계약상대자가 직접 선금관리시스템을 통해 선금보증정보⁶⁾의 입력 및 선금보증서 첨부을 하지 않고 계약담당자에게 전달할 경우 계약담당자가 계약서에 선금보증정보를 입력하고 선금보증서를 첨부하게 시스템이 구현되어 있다.

5) 전자조달시스템 → 계약관리 → 전자계약 → 선금요청접수 경로에 구축되어 업체선금요청, 업체선금입력, 진행 중, 선금완료 절차를 통해 선금을 관리하는 시스템

6) 보증사, 보증서번호, 보증기간, 보증금액, 발행일

또한, 「선금급조건」 제4조(채권확보)에 따르면 선금을 지급하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 증권 또는 보증서를 제출하도록 해야 하고, 선금에 대한 보증 또는 보험기간의 개시일은 선금지급일 이전이어야 하며 그 종료일은 이행기간의 종료일 다음날로부터 60일 이상으로 하여야 하고, 계약담당자가 그 이행기간을 연장하고자 할 경우에는 계약상대자로 하여금 당초의 보증 또는 보험기간에 그 연장하고자 하는 기간을 가산한 기간을 보증 또는 보험기간으로 하는 선금급보증서(이하 "연장보증서"라 한다)를 제출하게 하도록 되어 있다.

따라서 계약업무담당자는 선금을 지급하고자 할 때에는 선금관리시스템을 통해서 선금을 관리, 지급해야 하며 선금보증서를 전달 받았을 경우에는 계약서에 선금보증정보를 입력하고 선금보증서를 첨부해야 하며, 계약기간을 연장하고자 할 때에는 연장보증서를 계약상대자로부터 제출 받아야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

☞부는 선금관리시스템을 통해 선금을 관리, 지급하였어야 하나 선금관리 시스템을 이용하지 않고 2020. 4. 27. 선금을 지급하였으며, 2020. 4. 20. ○○○○부의 선금지급 요청 시 선금보증서를 전달 받았으나 계약서에 선금보증정보를 입력하지 않았고 선금보증서도 첨부하지 않았다.

또한, 2020. 9. 28. 계약기간 연장 시 보증기한이 2021. 2. 16.로 연장된 연장보증서를 제출받았어야 하나 제출받지 않아(계약기간 연장 실시 이후에도 제출받지 않음) 2020. 11. 29. 이후 선금보증에 대한 청구권을 상실하는 결과를 초래하였다.

다만, 연장보증서를 제출받았더라도 연장된 보증기한은 2021. 2. 16.이며 계약이행 재개일은 2021. 2. 22.이었기 때문에 선금보증 청구 시 청구가 거절되었

을 것으로 예상된다.

한편, 계약체결(변경 포함) 및 선금지급 시 계약이행보증증권, 선금보증서를 계약서에 첨부하지 않아도 계약체결 및 선금지급이 가능하여 이를 첨부하지 않을 경우 계약체결 및 선금지급이 되지 않도록 시스템을 개선할 필요가 있다.

3. 선금 미정산에 대한 통보 미실시 [○○○○부]

가. 관계규정 및 판단기준

「계약업무관리지침」 제10조(선금금 지급 및 정산) 7항에 따르면 계약이행관리부서는 지급된 선금이 선금보증기간까지 정산이 완료되지 않을 것이 예상되는 경우 계약기간 만료 20일전까지 계약담당부서에 이를 통보하여야 하며, 계약담당부서는 선금보증기간의 연장 등 조치를 취하거나 미정산 잔여 선금을 공사에 귀속조치 하도록 되어 있다.

따라서 계약이행관리부서는 선금이 계약기간 만료 20일전까지 정산 완료되지 않았을 경우 계약담당부서로 통보해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

계약이행관리부서인 ○○○○부는 선금 정산이 완료되지 않았기 때문에 계약기간 만료 20일전인 2020. 11. 28.전까지 계약담당부서인 ☎☎부에 이를 통보하였어야 하나 통보하지 않았다.(2020. 11. 28. 이후에도 통보하지 않음)

따라서 계약담당부서인 ☎☎부에서 선금보증기간의 연장 등 조치를 취하거나 미정산 잔여 선금을 공사에 귀속조치 하지 못하는 결과를 초래하였다.

4. 기성지급 시 선금전액 정산 미실시 [○○○○부]

가. 관계규정 및 판단기준

「선금급조건」 제6조(선금의 정산) 1항에 따르면 기성지급 시 선금은 선금 정산액⁷⁾ 이상 정산하도록 되어 있으나 잔여계약기간 내 납품완료 불가가 예상 되고 계약이행중지도 지시했다면 선금액 전액을 정산함이 타당하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○부는 기성검사(2020. 12. 14.) 및 검수보고(2020. 12. 15.)시 잔여계약기간 3일 내 납품완료 불가를 예상했고⁸⁾ 같은 날인 2020. 12. 15. 계약이행중지(2020. 12. 16.부터 별도 통보일까지)도 지시하였으므로 선금액 전액인 780,640,000원을 정산했어야 하나 전액 정산하지 않고 【표 3】과 같이 최소 선금정산액 687,126,370원 이상인 693,129,672원만 정산하여 87,474,328원을 회수하지 못하는 결과를 초래하였다.

【표 3】 선금 및 기성지급현황

(단위: 원, 부가세 포함)

계약금액 [A]	선금액 [B]	기성부분의 대가상당액 [C]	최소 선금정산액 ⁹⁾	실 선금정산액 [D]	기성지급액 [E]=C-D	선금잔액 [F]=B-D
984,280,000	780,604,000	866,412,090	687,126,370	693,129,672	173,282,418	87,474,328

※ ○○○부, ○○○○부 확인서 제출자료 재구성

5. 계약이행중지에 따른 통보규정 부재

7) 선금 정산액은 선금액*기성(또는 기납)부분의 대가상당액/계약금액으로 산출하게 되어 있음

8) 계약 미이행 내용은 27개 중 23개 관리소의 보안관제시스템 설치, 철거, 시운전으로(미이행률 11.98%)

○○○○부 담당자, 차장, 부장 문답결과에 따르면 잔여계약기간 내 납품완료 불가를 예상했다고 답변함

9) 「선금급조건」제6조 1항에 따른 선금정산액(선금액*기성부분의 대가상당액/계약금액) WWW,WWW, WWW원 이상은 정산함

가. 관계규정 및 판단기준

「공사계약일반조건」 제27조(계약기간의 연장) 1항, 「용역계약일반조건」 제20조(계약기간의 연장) 1항, 「물품계약일반조건」 제23조(계약기간의 연장) 1항에 따르면 계약상대자는 계약이행중지 등의 계약기간 연장사유가 계약기간 내에 발생하여 계약기간 경과 후 종료된 경우에는 동 사유가 종료된 즉시 계약기간의 연장신청을 하게 되어 있다.

따라서 계약이행중지가 발생하여 계약기간이 도래하였을 경우 계약이행관리부서는 이를 계약담당부서에 통보하고 계약담당부서는 계약기간 만료 전에 계약이행보증증권, 선금보증증권의 연장 등의 조치를 하는 것이 타당하고 관련 규정이 필요하다.

나. 감사결과 확인된 문제점

○○○○부는 코로나19 확산에 따라 계약기간 만료 3일 전인 2020. 12. 15. 계약이행중지(2020. 12. 16.부터 별도 통보일까지)를 계약상대자에게 지시하였으나 ☎☎부로 이를 통보하지는 않았으며, 계약이행중지 시 계약이행관리부서에서 계약담당부서로 통보하는 규정이 없어 통보규정¹⁰⁾을 「계약업무관리지침」에 추가할 필요가 있다.

6. 납기관리 미실시 [☎☎부, ○○○○부]

가. 관계규정 및 판단기준

10) 통보규정 예: 계약이행중지가 지속되어 계약기간 만료일 30일전에 도래하는 경우 또는 계약기간 만료일 30일 이내에 발생하는 경우 계약이행관리부서는 계약담당부서에 이를 즉시 통보해야 하며 계약담당부서는 계약이행보증기간, 선금보증기간의 연장 등 조치를 취하거나 미정산 잔여 선금을 공사에 귀속조치해야 한다.

「계약업무관리지침」 제3장 구매계약 제40조(납기관리)에 따르면 구매계약 담당부서장은 물품청구부서장, 구매요청부서장 및 계약상대자와의 긴밀한 협조 하에 항상 제작 및 납품상황을 파악하여 납기 내에 납품이 가능하도록 하여야 하고 ‘검수부서장은 약정된 납기에 계약이 이행되지 아니하는 경우에는 이를 구매계약담당부서장에게 통보하여야 한다’(이하 “지체통보규정”이라 한다)고 되어 있다.

따라서 구매계약담당부서는 납기만료일 전후 납품상황을 파악해야 하며, 검수부서는 납기가 지연되었을 경우 구매계약담당부서에 이를 통보해야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

구매계약담당부서인 ☎☎부는 납기만료일(2020. 12. 18.) 전후 납품상황을 파악하지 않았으며 ○○○○부는 납기만료일 내 계약이 이행되지 않았으나 ☎☎부로 이를 통보하지 않았다.

그리고 ○○○○부는 2020. 2. 23. 계약상대자의 파산예정 사실을 인지하고 납기만료일 후 69일이 경과한 2020. 2. 25.에서야 납기지연을 통보하였고 ☎☎부는 이를 통보 받고서야 납기지연 사실을 인지하였다.

한편, 물품계약의 경우 지체통보규정이 있으나 공사, 용역계약의 경우 지체통보규정이 없어 공사, 용역계약의 경우도 지체통보규정을 「계약업무관리지침」에 추가할 필요가 있다.

7. 개인별 비위 및 과실 내용

가. VVV의 경우

♣♣지역본부 ○○○○부 4급 과장 VVV는 2018. 2. 28. ○○○○부로 전입

하여 2019. 6. 24.부터 현재까지 보안, 통제설비를 담당하고 있는 실무자로서 보안관제시스템 관련 시공관리, 선금지급 검토 및 의뢰, 기성고 검사, 자재검수, 작업중지 지시 등 계약이행관리업무를 직접 수행하였다.

1) 선금 미정산에 대한 통보 미실시

위 직원은 2020. 4. 21. 선금지급 검토 및 보고를 하고 같은 날 ○○○○부에 선금지급의뢰를 하여 선금 지급사실을 알고 있었고 계약기간 만료 20일전인 2020. 11. 28.전 선금 정산이 완료되지 않았기 때문에 계약담당부서인 ○○○○부에 이를 통보하였어야 하나 통보하지 않았다.

2) 기성지급 시 선금전액 미정산

위 직원은 2020. 12. 14. 기성고 검사를 하고 2020. 12. 15. 검수보고를 하며 잔여계약기간 3일 내 납품완료 불가를 예상했고 2020. 12. 15. 계약이행중지(2020. 12. 16.부터 별도 통보일까지)도 지시하였으므로 선금액 전액인 780,640,000원을 정산했어야 하나 전액을 정산하지 않고 693,129,672원만 정산을 실시하였다.

3) 납기지연에 따른 즉시 통보 미실시

위 직원은 납기만료일(2020. 12. 18.)내 계약이행이 완료되지 않았으나 ○○○○부로 이를 통보하지 않았으며 2020. 2. 23. 계약상대자의 파산예정 사실을 인지하고 납기만료일 후 69일이 경과한 2020. 2. 25.에서야 납기지연을 통보하였다.

나. BBB의 경우

☞지역본부 ○○○○부 3급 차장 BBB은 2017. 2. 15.부터 2021. 2. 25.까지 ○○○○부에서 근무하면서 보안, 통제, 전기, 통신, 계기설비를 담당한 관리자로서 보안관제시스템 관련 계약이행업무를 관리하였다.

위 직원은 선금 검토 및 지급, 기성고 검사, 자재검수, 기성고 지급의뢰 등에 대한 검토결재를 수행하였고 선금미정산에 대한 통보, 기성 지급 시 선금전액 정산, 납기지연에 따른 통보에 대한 관리, 감독업무를 소홀히 하였다.

다. PPP의 경우

☞지역본부 ○○○○부 2급 부장 PPP은 2020. 1. 1.부터 현재까지 ○○○○부에서 근무하면서 ○○○○부 업무를 담당한 총괄관리자로서 보안관제시스템 관련 계약이행업무를 총괄하였다.

위 직원은 선금지급, 기성고 검사, 자재검수에 대한 검토결재, 선금지급 의뢰, 기성고 지급의뢰, 작업중지 및 재개지시 등에 대한 최종결재를 수행하였으며 선금미정산에 대한 통보 미실시, 기성 지급 시 선금전액 미정산, 납기지연에 따른 즉시 통보 미실시에 대한 총괄 관리 책임이 있다.

라. XXX의 경우

☞지역본부 ☎☎부 3급 차장 XXX은 2018. 8. 1. ☎☎부에 전입하여 2019. 1. 1.부터 현재까지 물품계약업무를 담당하고 있는 실무자로서 보안관제시스템 관련 계약체결(변경 포함), 선금보증서 관리, 선금지급, 기성지급 등 계약업무를 직접 수행하였다.

1) 선금보증서 등록 및 연장 미실시

위 직원은 선금관리시스템을 이용하지 않고 2020. 4. 27. 선금을 지급하였으며, 2020. 4. 20. ○○○○부의 선금지급 요청 시 선금보증서를 전달 받았으나 계약서에 선금보증정보를 입력하지 않았고 선금보증서도 첨부하지 않았다.

또한, 2020. 9. 28. 계약기간 연장 시 보증기한이 2021. 2. 16.로 연장된 연장 보증서를 제출받지 않았다.

2) 납기상황 미파악

위 직원은 납기만료일(2020. 12. 18.) 전후 납품상황을 파악하지 않았으며 납기만료일 후 69일이 경과하여 ○○○○부로부터 2020. 2. 25. 납기지연을 통보 받고서야 납기지연 사실을 인지하였다.

따라서 위 직원은 선금 및 선금 보증서를 부실하게 관리하고 선금보증서 연장을 미실시하여 2020. 11. 29. 이후 선금보증에 대한 청구권을 상실한 결과를 초래 하였고 납기상황을 파악하지 않은 것에 대한 책임이 있다.

마. ZZZ의 경우

☞지역본부 ☞부 2급 부장 ZZZ은 2020. 1. 1.부터 2021. 1. 27.까지 ☞부에 근무하면서 ☞부 업무를 총괄하면서 보안관제시스템 관련 계약업무를 총괄하였다.

위 직원은 계약체결, 변경계약체결, 선금지급, 기성고 검사, 자재검수에 대한 검토결재, 선금지급 회계처리, 기성지급 회계처리 등에 대한 최종결재를 수행하였으며 선금보증서 등록 및 연장 미실시, 납기상황 미파악에 대한 총괄관리 책임이 있다.

관련자 의견 및 검토결과

① VVV는 선금 미정산에 대한 통보 미실시, 납기지연에 따른 즉시 통보 미실시를 모두 인정하였다. VVV는 기성지급 시 선금전액 미정산과 관련하여 「선금금

조건」을 준수하여 최소 금액 이상을 정산하여 규정은 위반하지는 않았으나 결과적으로 전액을 정산했어야 한다고 하였고 종합적으로 선금이 미환수 되는 결과를 초래한 것에 대해 인정하였다.

다만, 보안관제시스템 교체를 위해 임차방식, 신규 구축방식 등 다양한 검토를 하고 사업이 성공적으로 완수될 수 있도록 노력한 점은 참작해 달라고 진술하였다.

② BBB은 선금 미정산에 대한 통보 미실시, 기성지급 시 선금전액 미정산, 납기 지연에 따른 즉시 통보 미실시로 선금이 미환수 되는 결과를 초래하였고 이에 대한 관리, 감독업무를 소홀히 한 것에 대해 모두 인정하였다.

다만, BBB은 VVV 과장의 경우 통제설비 유지보수 업무 담당자임에도 불구하고 후배직원(2017. 입사)이 담당하고 있던 보안설비 유지보수 업무를 부서의 원활한 업무처리를 위해 VVV 과장의 기존 업무에 추가하여(2019. 6.) 보안설비를 전면교체 하는 과정에서 관련 규정을 인지하지 못해 선금 미회수건이 발생한 사건으로 VVV에 대한 선처를 호소하였다.

③ PPP은 선금 미정산에 대한 통보 미실시, 기성지급 시 선금전액 미정산, 납기 지연에 따른 즉시 통보 미실시로 선금이 미환수 되는 결과를 초래하였고 이에 대한 총괄 관리, 감독업무를 소홀히 한 것에 대해 모두 인정하였다.

④ XXX은 선금 및 선금보증서를 부실하게 관리한 사실, 선금보증서 미연장으로 2020. 11. 29. 이후 선금보증에 대한 청구권을 상실한 결과를 초래한 사실, 납기 상황을 파악 하지 않은 사실에 대해 모두 인정하였다.

⑤ ZZZ은 선금보증서 연장 미실시와 관련하여 변경계약 검토결재 시 전자조달 시스템 계약서의 계약정보를 확인하였으나 XXX이 최초 선금보증서를 첨부하지 않아 선금이 기 지급된 계약 건인지 확인할 수 없었고 XXX이 선금을 기 지급

한 계약 건이라고 보고하지 않아 이를 인지할 수 없어 선금보증서 연장이 되지 않았다고 진술하였고 이는 인정된다.

납품상황 미파악과 관련해서는 **㉠㉠**부에서 미흡하게 업무를 처리한 부분이 있었다고 진술하였다. 다만, **ZZZ**은 시스템상 납기지연을 알려주는 기능이 없고, 지역본부 월간 및 주간회의 자료 등을 확인하였으나 납기지연, 계약이행 중지 내용이 없어 확인하기 어려웠고, **XXX**의 납기지연 관련 보고를 받지 못해 납품상황 파악이 어려웠다고 하였다. 또한 납기관리와 관련해서는 **㉠㉠**부와 **㉡㉡㉡㉡**부 모두 미흡한 부분이 있었다고 진술하였다.

징계요구 양정

VVV가 보안관제시스템 계약이행관리를 하면서 선금 미정산에 대한 통보 미실시, 기성지급 시 선금전액 미정산, 납기지연에 따른 즉시 통보 미실시한 행위는 「인사규정」 제37조(성실의무) 위반에 해당하여 같은 규정 제48조(징계) 사유에 해당된다.

VVV의 경우 보안관제시스템 계약이행관리를 직접 수행한 실무담당자로서 선금 미정산에 대한 통보를 실시하지 않고, 기성지급 시 선금을 전액 정산하지 않고, 납기지연에 따른 통보를 실시하지 않는 등 계약이행관리를 부적정하게 수행하여 선금 87,474,328원(부가세 포함)이 회수되지 못해 공사에 손실을 끼친 행위는 징계(견책) 처분이 타당하다고 판단된다.

조치할 사항

♠♠♠♠ 처장은

① 보안관제시스템 계약이행관리를 부적정하게 수행한 VVV를 「상벌규정」 제17조에 따라 징계(견책) 처분하고, **징계(견책)**

② 보안관제시스템 계약이행관리에 대한 관리, 감독업무를 소홀히 한 BBB과 선금 및 선금보증서를 부실하게 관리하고 선금보증서 연장을 실시하지 않고 납기 상황을 파악하지 않아 계약관리를 소홀히 한 XXX을 경고 처분하고, **(경고)**

③ 소속 직원들의 비위행위에 대한 총괄관리 책임이 있는 PPP과 ZZZ을 주의 처분하시기 바랍니다. **(주의)**

[관련자]

♠♠지역본부 ○○○○부 과장 VVV [징계(견책)]

♠♠지역본부 ○○○○부 차장 BBB (現 ✕✕지역본부 ●●●●사무소) (경고)

♠♠지역본부 ㄹㄹ부 차장 XXX (경고)

♠♠지역본부 ○○○○부 부장 PPP (주의)

♠♠지역본부 ㄹㄹ부 부장 ZZZ (現 ⊗⊗지역본부 ㄹㄹ부) (주의)

●●●●처장은 ① 계약체결(변경 포함) 및 선금지급 시 계약이행보증증권, 선금보증서를 계약서에 첨부하지 않을 경우 계약체결 및 선금지급이 되지 않도록 별첨을 검토하여 시스템을 개선하고, ② 계약이행중지 시 계약이행관리부서에서 계약담당부서로 통보하는 내용을 규정에 추가하고, ③ 공사, 용역계약에 있어 계약기간 내 계약이행이 완료되지 않았을 경우 계약이행관리부서가 계약부서로 이를 통보하는 내용¹¹⁾을 규정에 추가하시기 바랍니다.**(통보)**

[관련부서]

●●●●처 ●●●●부, ㉵㉵㉵㉵부

11) 내용 예: 계약이행중지가 지속되어 계약기간 만료일 30일전에 도래하는 경우 또는 계약기간 만료일 30일 이내에 발생하는 경우 계약이행관리부서는 계약담당부서에 이를 즉시 통보해야 하며 계약담당부서는 계약이행보증기간, 선금보증기간의 연장 등 조치를 취하거나 미정산 잔여 선금을 공사에 귀속조치해야 한다.